019

合同编号：SQRDD（岐山）2023 041-1

个人反担保保证合同

（2021 版）

（批量担保业务适用）

甲　　方：宝鸡市中小企业融资担保有限公司

统一社会信用代码：91610303786983992D

法定代表人：刘辉

乙　方　一：刘红波

身份证号：610323197010180014

联系方式：13772667833

乙　方　二：李宁莉

身份证号：610323197210190540

联系方式：15291714733

鉴于债权人岐山农村商业银行蔡家坡支行向债务人 宝鸡三家村餐饮管理有限公司（●贷款●授信）￥ 2000000.00 元（大写：人民币贰佰万元整），期限自 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 8 月 23 日止，由甲方提供担保，乙方（除特别说明外，乙方一、乙方二统称为乙方）自愿向甲方提供连带责任保证反担保。为了明确双方权利义务，根据国家有关法律法规及 SQRDD（岐山）2023041 号《出具担保协议书》，甲、乙双方平等协商，订立本合同。

第一条　乙方的陈述与保证

1、乙方同意为债务人向甲方上述担保提供连带责任保证反担保，对于本人承担无限连带责任所涉及的共有财产已征得共有人（配偶）同意。

2、乙方承诺在收到甲方索付通知之日起十日内无条件将相应款项支付给甲方。

3、在甲方担保存续期间内，债务人改变主债权合同融资用途的，乙方同意仍按照本合同约定承担反担保责任。

4、乙方保证在反担保责任解除前，未经甲方书面同意，不对其持有的债务人股权（如有）进行处分（包括但不限于转让、质押等方式）。

第二条　反担保方式

乙方提供反担保的方式为连带责任保证反担保。

第三条　反担保保证范围

乙方反担保保证范围包括：

1、甲方为债务人代偿的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

2、根据相关约定债务人应向甲方支付的赔偿金、担保费、代偿资金利息损失及追偿费用等。

第四条　反担保保证期间

本合同项下的反担保保证期间为自甲方代偿之次日起三年。

第五条 甲方的权利与义务

1、甲方有权要求乙方提供能够证明其合法身份的有关文件、资料。

2、债权人根据相关约定提前向甲方索偿的，甲方代偿后有权要求乙方提前承担反担保责任。

3、在本合同履行过程中，甲方依法将追偿权转让给第三人的，应及时通知乙方。

4、甲方有权依据有关法律规定或其他规范性文件的规定或金融监管机构的要求，将有关本合同的信息和其他相关信息提供给中国人民银行个人信用信息基础数据库、企业信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库，供具有适当资格的机构或个人查询和使用；甲方也有权为本合同的订立和履行之目的，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库、企业信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库查询债务人和担保人的相关信息。

第六条　乙方的权利和义务

1、乙方应根据甲方要求提供相关资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整、有效。

2、甲方向乙方发出的催收函或其他催收文件，乙方有义务签收并在签收后3日内寄出回执。

3、在本合同有效期限内甲方将追偿权转让给第三人的，乙方仍在原

保证范围内继续承担连带责任保证担保。

4、当债权人按照相关约定向甲方索偿时，甲方代偿的，乙方不得就甲方的代偿行为提出异议，乙方无条件承担相应的反担保责任。

第七条　违约责任

本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。

第八条　通知与送达

1、 双方的联系信息如下：

联系信息	甲方	乙方
联系人姓名	杨娟娟	刘红波
联系人电话	0917-3135560	13772667833
通讯地址	宝鸡市金台区金台大道17号	蔡家坡渭北路西段

2、上述双方预留的通讯地址系双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。

3、本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

4、任何一方的送达地址变更的，应在变更当日书面通知对方。

5、因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已进入司法程序）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

6、双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达，产生与上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮

箱、移动通讯等方式送达的，发送之日即为送达之日。

7、本条约定的送达条款属于本合同中独立存在的有关有效送达地址的确认和解决争议方法的条款，本合同及本合同其他条款的效力不影响本条的效力，双方均须依合同约定承担有效送达的法律后果。任何一方变更其联系方式或地址应及时书面通知另一方，否则另一方仍有权将变更前的联系方式或地址视为有效。

第九条　争议的解决

甲、乙双方履行本合同发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

第十条　双方约定的其他事项

1、无论甲方的担保是否拥有其他反担保措施(包括但不限于保证、抵押、质押、保函等反担保方式)，不论上述其他反担保何时成立、是否有效、甲方是否向其他反担保人主张权利，或放弃、部分放弃任何反担保权利，也不论是否有第三方同意承担甲方担保的全部或部分债务，也不论其他反担保是由债务人自己提供还是由第三人提供，乙方在本合同项下的担保责任均不因此减免，甲方均可直接要求乙方依照本合同约定在其保证范围内承担反担保责任，乙方将不提出任何异议。

2、当物保和物保并存时或物保和人保并存时，甲方在实现债权时物保和物保之间以及物保和人保之间不存在先后顺序，甲方实现债权的顺序不受其他反担保措施的影响。乙方承诺不会主张甲方应首先就债务人或第三人提供的物的担保实现债权，乙方同意甲方有权在各项反担保措施中自主选择实现债权的顺序，乙方将不提出任何异议。

3、_____。

第十一条　附则

1、本合同独立于主债权合同及其附属合同，不因主债权合同及其附

属合同的无效而无效。如主债权合同及其附属合同无效，乙方仍应按本合同承担反担保责任。

2、本合同经甲乙双方签名或盖章后生效。未尽事宜由双方协商达成补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。

第十二条 特别提示

双方对本合同以及本合同所涉及到的相关合同、协议等所有条款及有关词语解释的含义都充分了解并认识一致。双方在此确认和承诺，签署行为本身即意味着确认合同内容，不持任何异议。

甲　　方：宝鸡市中小企业融资担保有限公司

法定代表人（负责人）或授权代理人：刘辉

2023年 8月24日

乙方一：刘宏波

身份证号：610323197010180014

2023年 8月24日

乙方二：李伊莉

身份证号：610323197210190540

2023年 8月24日